P U T U S A N

Nomor 1196/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Rizky Ananda**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.Lahir	:	27 Tahun / 14 Agustus 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pinang Baris Gg. Swadaya, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4-4-2023 s/d 29-4-2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30-4-2023 s/d 8-6-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7-6-2023 s/d 26-6-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 20-6-2023 s/d tanggal 19-7-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20-7-2023 s/d 17-9-2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1196/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Membebaskan Terdakwa **Rizky Ananda** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizky Ananda** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 9 (sembilan) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulang kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RIZKY ANANDA pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi A.M TARIGAN, saksi MUHAMMAD RIDWAN dan saksi JOHAN CHRISTIAN (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah warung internet adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari IWAN (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2190 / NNF / 2023 tanggal 13 April 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 9 (Sembilan) Bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa RIZKY ANANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

Bahwa Terdakwa RIZKY ANANDA pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi A.M TARIGAN, saksi MUHAMMAD RIDWAN dan saksi JOHAN CHRISTIAN (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah warung internet adanya terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari IWAN (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2190 / NNF / 2023 tanggal 13 April 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 9 (Sembilan) Bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa RIZKY ANANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Muhammad Ridwan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan saksi A.M Tarigan dan saksi Johan Christian (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah warung internet adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari Iwan (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Johan Christian, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan saksi A.M Tarigan dan saksi Muhammad Ridwan (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah warung internet adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari Iwan (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizky Ananda** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 seira pukul 02.30 wib di Jalan Pinang Baris Gg. Wakaf, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 02.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung internet di Jalan Pinang baris Gg. Wakaf, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan kemudian tiba-tiba datang saksi A.M Tarigan, saksi Muhammad Ridwan dan saksi Johan Christian (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari Iwan (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Pinang Baris Gg. Wakaf, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 02.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung internet di Jalan Pinang baris Gg. Wakaf, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan kemudian tiba-tiba datang saksi A.M Tarigan, saksi Muhammad Ridwan dan saksi Johan Christian (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari Iwan (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Rizky Ananda** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mempu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi A.M Tarigan, saksi Muhammad Ridwan dan saksi Johan Christian (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah warung internet adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kantong belakang sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dari IWAN (belum tertangkap) di Jalan Klambir Lima Gang Pantai Medan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk membeli dan untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2190 / NNF / 2023 tanggal 13 April 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 9 (Sembilan) Bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa **Rizky Ananda** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu unsur ketiga pada dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mampu dibayar maka Terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah merupakan barang yang terlarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H, dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Oloan Sirait, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Pantun Marojahan Simbolon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)